ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

MANUAL DO USUÁRIO

OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DO MARANHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

Carlos Orleans Brandão Junior
Governador do Estado do Maranhão

Tairinne Cristine Soares de Morais
Secretário Adjunto de Licenciamento Ambiental/SEMA

Leonardo De Jesus Marinho Viana
Superintendente dos Recursos Hídricos – SPR-RH/SEMA

APRESENTAÇÃO

O Manual de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos para os usuários de água do Estado do Maranhão é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão – SEMA, por meio da Superintendência de Recursos Hídricos – SRH.

O objetivo deste manual é orientar os usuários de água, na abertura de processos de outorga, quanto à documentação necessária, além de esclarecer os aspectos técnicos e legais que garantem o suporte necessário ao usuário de recursos hídricos.

Trata-se de um documento dinâmico, sujeito a alterações, acréscimo e revisões, cuja fundamentação baseia-se na Lei Estadual n° 8.149, de 15 de Junho de 2004, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos, no Decreto Estadual n° 34.847, de 14 de Maio de 2019, que regulamenta a Lei Estadual, na Resolução n° 57 de 21 de maio de 2019, que estabelece os critérios gerais para a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e dá outras providências.

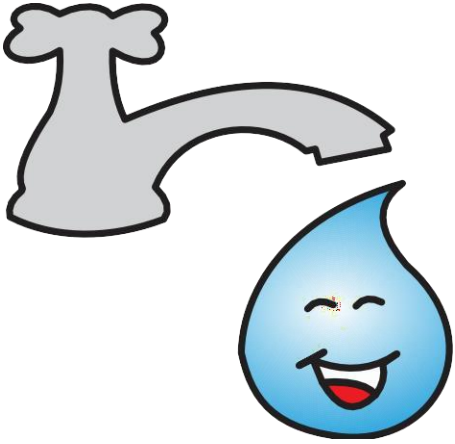
O Manual de Outorga compõe-se, portanto, dos roteiros necessários que envolvem os aspectos legais do pedido de outorga, e encontra-se também disponível no site da SEMA/MA www.sema.ma.gov.br, através do *link* Recursos Hídricos.

A ÁGUA

A água é um recurso natural renovável, mas não inesgotável. Essencial para a vida no planeta, seja como componente bioquímico de seres vivos ou como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, a água agrega valores sociais e culturais. Sem esquecer sua fundamental importância como fator de produção, final ou intermediário, de vários bens de consumo.

Assim, tratando-se de um bem natural limitado e insubstituível, requer cuidados importantes que possam evitar sua poluição, desperdício e, consequentemente, conflitos sociais resultantes de sua escassez.

Um dos maiores desafios a ser enfrentado nas próximas décadas será o uso racional da água, visto que sua exploração tem se intensificado em razão do crescimento da população, da indústria e do considerável aumento do volume de água utilizado na irrigação para a produção agrícola de alimentos.



O QUE É OUTORGA?

A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos é um dos instrumentos de gestão da Política Estadual de Recursos Hídricos, sendo um ato administrativo mediante o qual o Órgão Gestor do Meio Ambiente e Recursos Naturais, neste caso a SEMA, faculta ao outorgado o direito de uso de recursos hídricos, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato. É uma autorização concedida pelo Estado, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam usar a água diretamente dos rios, lagos ou poços para fins diversos, ou melhor dizendo, desempenhar múltiplas funções - seja para atendimento das necessidades básicas humanas, animais e para a manutenção dos ecossistemas, seja como insumo na maioria dos processos produtivos..

IMPORTÂNCIA DA OUTORGA

A outorga visa à regularização do uso da água, objetivando sua melhor distribuição entre a população, ou seja, quanto maior o número de usuários que obtiverem o documento de outorga, maior a certeza de que a água estará sendo distribuída equitativamente aos seus usuários, tanto em qualidade como quantidade.

ASPECTOS LEGAIS DA OUTORGA

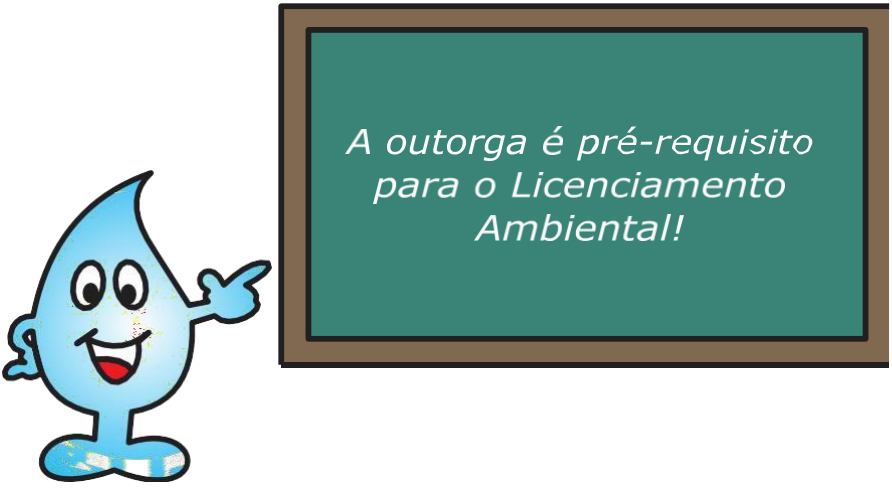
A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, que confere ao outorgado direitos e deveres em relação ao uso da água, é disciplinada pela Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, e regulamentada pela Lei Estadual n° 8.149, de 15 de junho de 2004.

O Decreto Estadual n° 34.847, de 14 de Maio de 2019, e a Resolução n° 57 de 21 de maio de 2019, amparam e especificam melhor o instrumento da outorga.

QUANDO PEDIR OUTORGA?

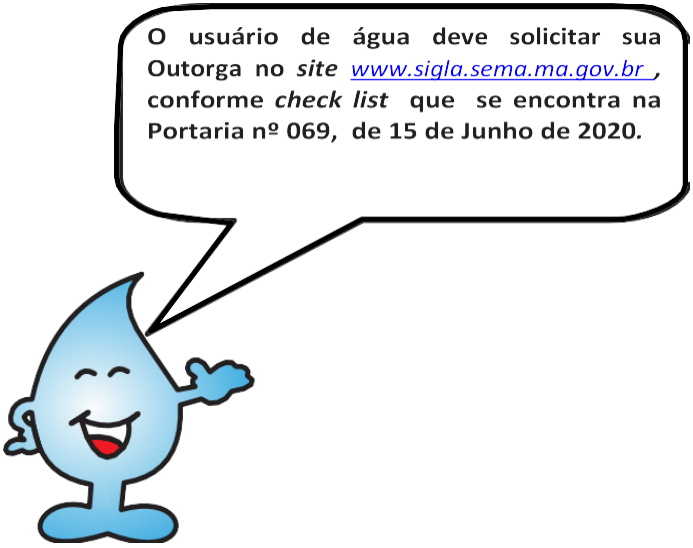
A outorga deve ser solicitada antes da implantação de qualquer intervenção que venha a alterar o regime, a quantidade ou a qualidade da água de um corpo hídrico.

Caso o empreendedor já esteja fazendo uso de recurso hídrico sem a devida outorga, deve procurar imediatamente a SEMA, para regularizar seu empreendimento. A não regularização do direito de uso da água, sujeita o empreendedor a sanções previstas em lei, pelo fato de estar em desacordo com a legislação vigente que disciplina a matéria.



QUEM DEVE PEDIR OUTORGA?

A solicitação de outorga deve ser feita por qualquer pessoa, física ou jurídica, que deseje fazer uso de água de manancial, superficial ou subterrâneo, podendo ser agricultores, pecuaristas, aquicultores, cooperativas, empresas agrícolas, associações, empresas e indústrias em geral.



MODALIDADES DE OUTORGA

Outorga Preventiva de Uso de Recursos Hídricos - OUP

Ato administrativo que não confere direito de uso de recursos hídricos mediante o qual o Órgão Gestor reserva a vazão passível a ser outorgada pelo prazo máximo de 03 (três) anos, possibilitando ao usuário o planejamento do(s) empreendimento(s) que necessite(m) deste(s) recurso(s);

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos - ODU

Ato administrativo mediante o qual o Órgão Gestor autoriza o outorgado o direito de uso de recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato;

Declaração de Inexigibilidade – DI

Ato administrativo expedido pelo Órgão Gestor no qual atesta que o uso do recurso hídrico requerido pelo empreendedor independe de Outorga nos termos e nas condições expressas no respectivo ato e no Termo de Compromisso e responsabilidade;

Outorga Simplificada - OSI

Ato administrativo mediante o qual o Órgão Gestor autoriza o usuário o direito de uso de recurso hídrico para captações de Água Superficial de até 1,8 m^3/h ou de Água Subterrânea de até 5 m^3/dia, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato e no Termo de Compromisso e responsabilidade específicos;

Renovação de Outorga - ROU

Ato administrativo mediante o qual o Órgão Gestor poderá renovar o direito de uso de recurso hídrico, observadas as normas, critérios e prioridades de uso do recurso hídrico, mantidas ou alteradas as condições da Outorga anterior.

A Resolução CONERH 57 de 21 de maio de 2019 estabelece no artigo 31, que o outorgado interessado em renovar a outorga, deverá apresentar requerimento à autoridade outorgante competente com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do seu vencimento.

Caso o requerente tenha perdido o período de Renovação, o mesmo deverá entrar com um novo pleito de Outorga de Direito de Uso conforme portaria vigente, acrescentando o relatório de cumprimento de condicionantes da outorga vencida.

Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica - DRDH

Ato administrativo a ser requerido para licitar a concessão ou autorizar o uso potencial de energia hidráulica, nos termos previstos no art. 7º da Lei nº 9.984 de 17 de julho de 2000 (Resolução CNRH nº 37/2004).

USOS QUE DEPENDEM DE OUTORGA

Dependem de outorga todos os usos e intervenções que possam alterar a quantidade e/ou qualidade dos corpos de água (ou ainda influir em seu curso natural), tais como:

I - derivações ou captações de água superficial ou aquífero subterrâneo, para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;

II - lançamento, em corpo de água, de dejetos, águas servidas e demais resíduos líquidos, gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;

III - piscicultura em tanques-redes;

IV - aproveitamentos de potenciais hidrelétricos;

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo hídrico;

VI - dragagens para extração de areia e cascalho.

OUTORGA SIMPLIFICADA

I - as captações e derivações instantâneas de águas superficiais menores ou iguais a 0,5 litros/segundo ou 1,8m³/h, desde que o somatório dos usos individuais no trecho ou na unidade hidrográfica de gerenciamento não exceda a 25% (vinte e cinco por cento) da vazão outorgável por usuário;

II - a vazão que consiste na reservação (volume) de Água Subterrânea de cinco metros cúbicos por dia (5m³/dia), comprovada por:

a) equipamento de medição instalado e conservado pelo usuário, ou;

b) equipamento de bombeamento compatível com a vazão horária subentendida.

ATENÇÃO: Em nenhuma hipótese a vazão horária deverá ultrapassar 1,8m³/h e as horas de bombeamento não poderão, também em hipótese nenhuma, exceder 12 horas, ou seja, o requerente poderá utilizar até 21,6m³/dia.

USOS QUE INDEPENDEM DA OUTORGA

Independem de outorga os seguintes usos de água:

I – recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural;

II – as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes;

III – as acumulações de volume de água consideradas insignificantes.

USOS INSIGNIFICANTES:

I – as acumulações de origem pluvial em reservatórios ou açudes particulares;

II – as acumulações oriundas de corpos hídricos superficiais, com volume máximo de 30.000 m³.

III – serviços de escavação e dragagem de leito de Rio ou Reservatório, para fins de desassoreamento, limpeza e conservação de margens, desde que não alterem o regime, a quantidade ou qualidade da água existente no corpo hídrico;

IV – passarelas, passagens molhadas, bueiros, travessias aéreas, subaquáticas e subterrâneas, soleiras de nível e demais obras de travessias de corpos hídricos, desde que não alterem de forma significativa e permanente o regime, a quantidade ou qualidade da água existente no corpo hídrico;

V – a captação de Água Subterrânea proveniente de Poços tipo Cacimba, Cacimbão ou Amazonas;

VI – os Poços incluídos em pesquisa ou monitoramento com caráter exclusivo de estudo;

VII – agricultura familiar, em pequena propriedade rural, de acordo com a vazão máxima a ser dispensada para esse usuário;

VIII – obras de utilidade pública e interesse social, de responsabilidade de Órgãos da Administração Pública, de acordo com a vazão máxima a ser dispensada para esse usuário.

Para todos os usos insignificantes o interessado poderá obter a Declaração de Inexigibilidade através do Sistema Informatizado de Gerenciamento de Licenciamentos e Autorizações (SIGLA), www.sigla.sema.ma.gov.br, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais.

O QUE É PRECISO PARA PEDIR OUTORGA?

Antes da solicitação da outorga, o empreendedor precisa saber se o manancial (rio, riacho, lago, açude e sua respectiva bacia) de onde pretende fazer a captação de água e/ou diluir efluentes é de domínio Estadual ou de domínio Federal.

Corpos d'água de domínio estadual são aqueles que nascem e deságuam no mesmo Estado, a exemplo dos rios Itapecuru, Mearim, Pindaré e vários outros. Em tal situação, a competência para emissão da outorga é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, responsável pela promoção da gestão dos recursos hídricos de domínio do Estado do Maranhão.

Já os corpos d'água de domínio Federal ou da União são aqueles que banham mais de um Estado, ou servem de limites entre eles, a exemplo dos rios Gurupi, Parnaíba e Tocantins. Nestes casos, a competência para emitir a outorga é da Agência Nacional de Águas – ANA, em cujo site (www.ana.gov.br) os interessados poderão encontrar as devidas instruções para o pedido de outorga.

ATENÇÃO: Para as captações de água subterrânea todas as solicitações de outorga devem ser encaminhadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA.

FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS DE OUTORGA

1. Protocolo

- ✓ Verificação da documentação exigida;
- ✓ Verificação das publicações em jornal e DOE;

2. Superintendência de Recursos Hídricos

- ✓ Análise do pleito pelos técnicos;
- ✓ Deferimento/Indeferimento;

3. Gabinete do Secretário

- ✓ Homologação/ Indeferimento;
- ✓ Assinatura;

4. Protocolo

- ✓ Publicações em jornal e DOE;
- ✓ Envio da Autorização para o requerente.

A captação de água para fins de distribuição por caminhões ou carros-pipa, com natureza comercial, somente poderá ser feita em corpos de água subterrâneos previamente autorizados pela SEMA, mediante outorga, e após o teste de potabilidade, realizado por instituição credenciada e/ou autorizada no referido órgão.

Poços de monitoramento, também conhecidos como piezômetros, são poços rasos perfurados com o objetivo único de colher amostragens periódicas da água, a fim de monitorar sua qualidade, o tipo do solo e o sentido do fluxo subterrâneo.

A SEMA deverá implantar poços de monitoramento da qualidade da água nas áreas de influência de depósitos de combustíveis, cemitérios, aterros sanitários e industriais de todas as classes, assim como nas bacias de recepção de efluentes, visando a prevenção da poluição dos recursos hídricos subterrâneos.

É BOM SABER!

BACIAS HIDROGRÁFICAS

O Estado do Maranhão apresenta em seu território 2 Sistemas Hidrográficos e 10 Bacias Hidrográficas, sendo 7 de domínio estadual e 3 de domínio federal.

Bacias Hidrográficas de Domínio Federal:

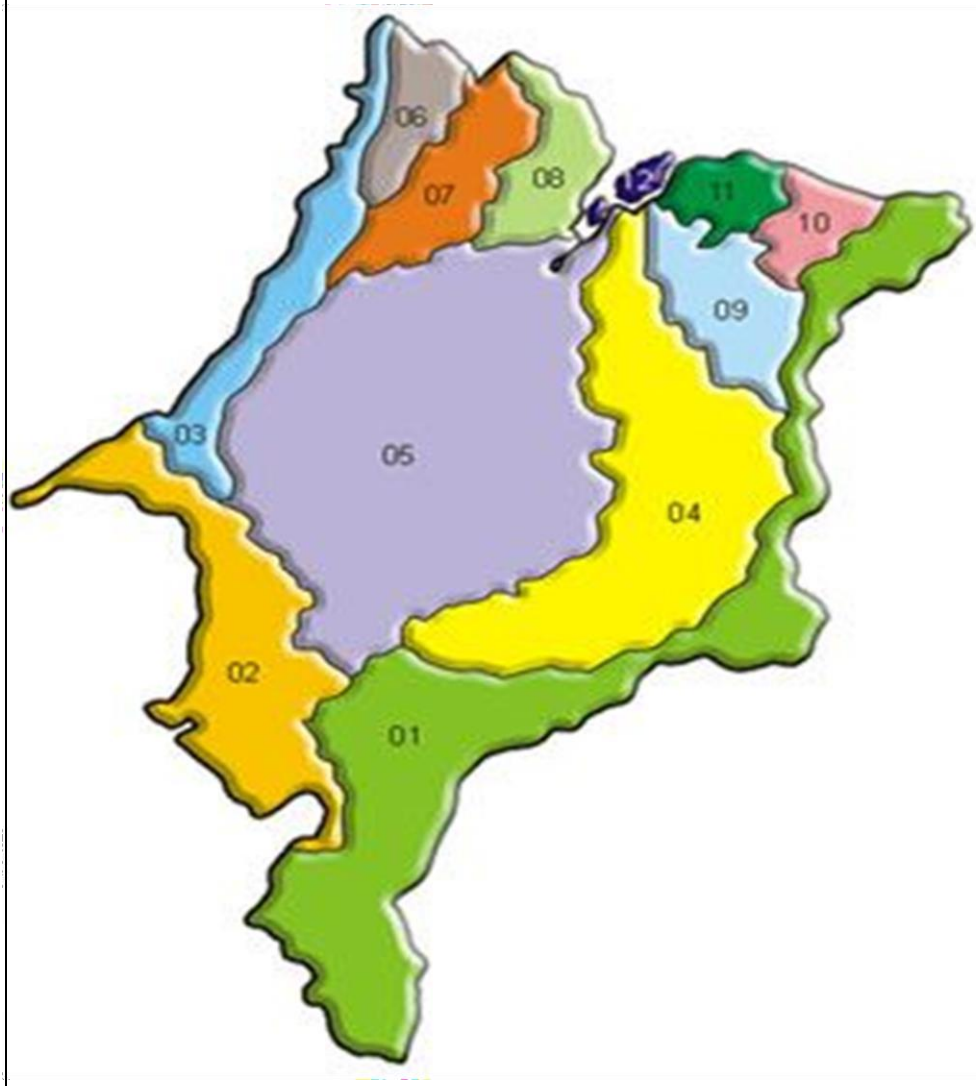
- **Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba (1);**
- **Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins (2);**
- **Bacia Hidrográfica do Rio Gurupi (3);**

Bacias Hidrográficas de Domínio Estadual:

- **Bacia Hidrográfica do Rio Preguiças (10);**
- **Bacia Hidrográfica do Rio Periá (11);**
- **Bacia Hidrográfica do Rio Munin (9);**
- **Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru (4);**
- **Bacia Hidrográfica do Rio Mearim (5);**
- **Bacia Hidrográfica do Rio Turiaçu (7);**
- **Bacia Hidrográfica do Rio Maracaçumé(6);**

Sistemas Hidrográficos:

- **Sistema Hidrográfico do Litoral Ocidental (8);**
- **Sistema Hidrográfico das Ilhas Maranhenses (12).**


06
07
08
11
10
09
03
05
04
02
01

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA
Avenida dos Holandeses, Qd 06, n° 04, Edifício Manhattan - Calhau CEP: 65071-380
Telefone: 98 3194-8900
Site: www.sema.ma.gov.br